

Actuele thema's binnen recht

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het schema

Vul aan en antwoord kort.

1.

Activiteit	Wat je doet
1. beschrijven	
2. verklaren	
3. oplossingen evalueren	

2. Noem de vijf invalshoeken.

3. Wat betekent redeneren met bewijs in dit schema?

4. Waarom is het erkennen van de prijs van een oplossing een sterkte van je betoog?

2 Thema's rond het proces

Antwoord kort.

5. Hoeveel juryleden heeft een volksjury, en hoe worden ze aangewezen?

6. Geef één argument om de volksjury te behouden en één om ze af te schaffen.

7. Waarom bestaan de vormregels waarvan een schending een procedurefout oplevert, en waarom voelt zo'n fout toch onrechtvaardig?

8. Bij trial by media staan twee grondrechten tegenover elkaar. Welke?

9. Noem drie oorzaken van de kloof tussen burger en justitie.

3 Straf en strafuitvoering

Antwoord kort.

10. Welke vorm?

a) je zit je straf thuis uit onder elektronisch toezicht _____

b) onbetaalde arbeid voor de samenleving _____

c) kleine huizen in de buurt, gericht op de terugkeer

d) een maatregel voor wie door een stoornis niet toerekeningsvatbaar is

11. Wat is het argument voor alternatieve straffen, in één zin?

12. Geef bij strengere strafmaten een argument van beide kanten.

13. Waarom is internering een maatregel en geen straf? Gebruik de vrije wil in je antwoord.

14. Vanaf welke leeftijd kan een uithandengeving bij een minderjarige?

15. Waarom bestaat verjaring, en waarvoor geldt ze vandaag niet meer?

16. Een justitiehuis en een transitiehuis zijn twee namen voor hetzelfde.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het schema

- 1** beschrijven: de context schetsen (voor wie is het een probleem, waarom, waar, hoe ontstaan) en standpunten vergelijken; verklaren: meerdere oorzaken inbrengen en die ordenen per invalshoek; evalueren: oplossingen met hun perspectieven herkennen en ook de ongewenste gevolgen benoemen
- 2** Economisch, sociaal, cultureel, politiek en juridisch.
- 3** Meerdere bronnen inzetten en vergelijken, letten op betrouwbare en valide data, en gegevens uit onderzoek gebruiken om je uitspraken over oorzaken en oplossingen te onderbouwen.
- 4** Omdat elke oplossing een prijs heeft. Wie die benoemt, laat zien dat hij de kwestie doorziet; wie ze verzwijgt, laat een lezer de zwakke plek zelf vinden. Het staat trouwens met zoveel woorden in het schema.

2. Thema's rond het proces

- 5** twaalf, bij lot
- 6** Behouden: recht spreken blijft dan iets van de samenleving zelf en niet alleen van beroepsjuristen. Afschaffen: een assisenproces duurt lang, kost veel en weegt zwaar op de juryleden.
- 7** De vormregels beschermen de rechten van de verdediging, dus ze zijn er niet voor niets. En toch kan een zaak die daardoor strandt voor een slachtoffer heel onrechtvaardig voelen, want de feiten blijven wat ze waren.
- 8** Het vermoeden van onschuld tegenover de persvrijheid.
- 9** Traagheid, kostprijs en moeilijke taal. Wie justitie niet begrijpt, vertrouwt haar ook moeilijker.

3. Straf en strafuitvoering

- 10** a) de enkelband · b) de werkstraf · c) transitie- en detentiehuizen · d) de internering
- 11** Wie na zijn straf nog een huis, werk en een gezin heeft, hervalt minder snel.
- 12** Voorstanders wijzen op afschrikking en op het gevoel van rechtvaardigheid. Tegenstanders wijzen op overbevolkte gevangenissen en op herval na de straf.
- 13** Omdat een straf schuld veronderstelt en een maatregel vertrekt van zorg en veiligheid. Wie door een stoornis niet anders kón, kan je moeilijk schuldig noemen, en dus valt de grond onder het straffen weg terwijl zorg en bescherming blijven.
- 14** zestien jaar
- 15** Omdat bewijs verdwijnt en getuigen vergeten, en een proces na heel lange tijd dus moeilijk eerlijk te voeren is. Voor sommige zeer ernstige misdrijven geldt vandaag geen verjaring meer.
- 16** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.